

1501715-88.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas veio devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 1375/2021 (fls.07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls.21), auto de constatação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501715-88.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2191972/2021 - DEL.POL.ITUPEVA, 19070630 - DEL.POL.ITUPEVA, 1375/2021 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TATIANE SILVA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

TATIANE SILVA DOS SANTOS, já qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de julho de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Alexandrina Mathias de Oliveira, n.º 07, Pq. das Hortênsias, Jardim Cristiane, em Itupeva, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de comercialização, 63 (sessenta e três) invólucros contendo cocaína, 07 (sete) invólucros contendo crack e 01 (uma) porção de maconha.

A denúncia recebida em 29 de julho de 2021 (fls.95).

A acusada foi citada (fl.109) e apresentou defesa preliminar (fls.115/116).

Realizada audiência de instrução e julgamento foi colhida a prova oral e realizado o interrogatório da acusada (fls.162/164).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes

todos os elementos necessários para a caracterização das condutas típicas descritas na denúncia.

Em alegações finais, a Defesa do acusado pleiteou sua absolvição. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação da pena no mínimo legal e possibilidade de prisão domiciliar.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presente materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas veio devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 1375/2021 (fls.07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls.21), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.33/35), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.159/161), bem como pela prova oral colhida.

Do mesmo modo, os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza relativamente à autoria, que recai sobre a acusada.

O guarda municipal Ezequiel de Lima Mariano, em juízo disse, se encontrava em companhia do GCM Mariano, procedendo patrulhamento rotineiro pela Avenida Emílio Chechinato, ocasião em que um munícipe acenou e denunciou que uma mulher de cor parda, estatura mediana, compleição física magra e trajando vestimentas na cor preta estaria na mercância de entorpecentes no local conhecido como "Favelinha da Hortência". Pelo local, localizaram a ré, a qual possuía características e vestes idênticas às da denúncia. Ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, se abrigando na residência da testemunha Denise. No local onde a acusada deu início à fuga, nada de ilícito foi localizado. Ato contínuo, foram até a casa de Denise, a quem solicitaram a entrada e esta de pronto franqueou, permitindo que ali fosse realizada busca, cujo local é provido de apenas um cômodo. No referido cômodo, foram localizados, ocultos na fronha do travesseiro, 63 eppendorf's contendo cocaína e 7 microtubos contendo pedras de crack, já sob o colchão foi localizada uma porção de maconha prensada. Em entrevista informal, já na Delegacia, Tatiane confessou estar traficando. A acusada acrescentou que Denise recebia R\$ 150,00 reais por semana para guardar os entorpecentes na casa dela. Já Denise negou as acusações. Por fim, declarou que as características da denúncia não coincidiam com a testemunha Denise, que era "forte" e não tinha as mesmas vestimentas.

Na fase policial, a acusada permaneceu em silêncio (fls.14).

Interrogada em juízo, a acusada confirmou os fatos. Narrou que estava vendendo drogas no local há pouco mais de 2 dias. Relatou que passava necessidades em razão de ter uma filha deficiente. Disse que sua família não mora em São Paulo e que o esposo estava preso.

Pois bem.

É inequívoca a prática do tráfico de drogas.

A versão apresentada pelos guardas municipais é coesa, firme, verossímil e harmônica com os depoimentos prestados perante a autoridade policial (fls.11/12), bem como com a confissão da ré. Além de terem reconhecido a acusada, apresentaram detalhes da diligência, não havendo nada a macular suas palavras.

No que tange ao depoimento dos guardas, importa frisar que eles não estão impedidos de depor, não são suspeitos, e assim como qualquer outra testemunha depõem depois de prestarem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e do que lhes for perguntado. Nessa esteira, os seus depoimentos gozam de plena credibilidade.

Não há razões concretas para se desconfiar de que os guardas faltaram com a verdade

em seus depoimentos em juízo.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020). grifei

No mais, a versão apresentada pela ré se confirmou.

Sendo assim, pela quantidade de drogas encontradas (63 invólucros contendo cocaína, 07 invólucros contendo crack e 01 porção de maconha), o fato de estarem acondicionadas prontas para a venda e terem sido encontradas fracionadas, todas embaladas da mesma forma, no local conhecido pelo tráfico de drogas, fica cabalmente demonstrado que as drogas destinavam-se ao comércio ou entrega a terceiros.

Desse modo, perfeitamente caracterizado o tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), o qual prevê pena de “reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”, a ensejar condenação.

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas com preponderância àquelas do artigo 59, do Código Penal (artigo 42, da Lei nº 11.343/06), observo que são parcialmente desfavoráveis. A natureza e quantidade das drogas constitui elemento diferenciador do tipo penal, isso porque foram encontradas porções de crack e cocaína, sendo substâncias de alto poder viciante. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não são desfavoráveis. A acusada não possui maus antecedentes (F.A de fls.38). A culpabilidade é normal à espécie. A conduta social e a personalidade da ré não foram desabonadas nos autos. Os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie.

Elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda etapa: Ausentes circunstâncias agravantes. Verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, incisos III, d, do Código Penal). Dessa forma, atenuo a pena base, fixando-a no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira etapa: Inexistente causa de aumento, faz-se necessário analisar o cabimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, prescreve o dispositivo: “§ 4º: Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

De rigor a aplicação da causa de diminuição, pois não se demonstrou, durante a instrução processual, que a acusada se dedicasse a atividades criminosas. Ademais, a ré é primária (F.A de fls.38).

Diminuo a pena em 2/3, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e

pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: Considerando as circunstâncias judiciais, bem como a quantidade de pena aplicada, não havendo reincidência, fixo o regime aberto para o início de cumprimento de pena.

Substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44, do Código Penal): Pelas mesmas razões, e dadas as circunstâncias do caso concreto, reputo presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade. Além de se tratar de ré primária, de bons antecedentes, bem como de a pena não suplantar 4 anos de reclusão, não vislumbro graves consequências da conduta na espécie e ante a ausência de violência ou grave ameaça na consecução do delito. Assim, com fundamento no artigo 44, "caput", do Código Penal, substituo a pena de reclusão por duas penas restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária e limitação de final de semana, pelo período da pena.

A prestação pecuniária consistirá no pagamento de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal (artigo 45, §1º, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar TATIANE SILVA DOS SANTOS, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e limitação de final de semana, pelo período da pena, nos termos da fundamentação.

Tendo em vista o quantum de pena aplicado e sua substituição, concedo-lhe o direito ao recurso em liberdade.

Condeno a acusada ao pagamento das custas e despesas processuais.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Itupeva, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA